

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1338

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הגנה על עובדת מפני הליכי פיטורים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 9 1. בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9 –

(1) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג) הוציא מעסיק עובד או עובדת לחופשה ללא תשלום לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות, שחלה כולה או חלקה בתקופת 60 הימים כאמור בסעיף קטן (ג)(1א) או (ג)(2), לא תובא תקופת החופשה ללא תשלום במניין 60 הימים האמורים." ;

(2) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא :

"(ח) הוראות סעיף 9 יחולו על עובדת שעבדה אצל אותו מעסיק שישה חודשים לפחות."

הוספת סעיף 13 2. אחרי סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא :

"בקשה להתגונן 13ה. הרואה עצמו כעומד להיפגע מהחלטת מעסיק מפני פיטורים להגיש בקשה להיתר לפי הוראות חוק זה, רשאי להגיש בקשה להתגונן מפני הליכי הפיטורים על ידי מעסיק בפני השר."

דבר הסבר

מטרת הצעת חוק היא למנוע ממעסיקים לעקוף את הוראות חוק עובדת נשים, התשי"ד–1954 (להלן – חוק עבודת נשים) ואת זכות העובדת ל-60 ימי הגנה על ידי הוצאת העובדת לחופשה ללא תשלום (חל"ת) בתקופת ההגנה מפני הליכי פיטורים המגיעה להן ; כלומר להגן על תקופת ההגנה שמגיעה לעובדת לפי חוק עבודת נשים במידה והמעסיק הוציא אותן לחל"ת.

בנוסף, מוצע לקבוע כי תקופת ההגנה תחול לגבי נשים שעבדו פחות משנה ומעל חצי שנה אצל אותו מעסיק ; מעסיקים רבים נוטים לפטר עובדות חדשות שנכנסו להריון, מה שעלול לפגוע בזכותן של נשים להיכנס להריון ולהפוך לאימהות, או לכל הפחות להרתיען ממהלך זה ; אישה לא אמורה לפחד לאבד

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

מקום עבודתה בשל כך שהיא עומדת להיות אימא.

בנוסף, הצעת החוק נועדה לתת לעובדות ועובדים שהוראות חוק זה חלות עליהם, את הזכות להתגונן מפני הליכי פיטורים ולטעון את טענותיהם נגד ההליך, עוד לפני שהמעסיק יפנה לממונה לבקש היתר. לפי הצעת החוק, עובדת או עובד שחוששים מפני הליכי פיטורים, והוראות החוק חלים עליהם, יוכלו להקדים ולבקש התגוננות בפני השר עוד לפני שהמעסיק מקדים ומבקש היתר לפטר אותם.

יצוין כי במסגרת תיקון מספר 62 לחוק עבודת נשים שנחקק בדצמבר 2020 נקבעה הוראה דומה להוראה המבוקשת בסעיף 1 להצעת חוק זו, אולם מדובר היה בהוראת שעה שפקעה ב-31 ביוני 2021. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2865/24), על ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי (פ/3279/24) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3459/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/594/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)